



**LOMBA MENULIS ESAI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023**

**Sub Tema: Efektifitas Rehabilitasi Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada
Perempuan dan Anak**

Judul Esai:

Healing Village sebagai Model Alternatif Pemulihan Hak-Hak Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak: Pemberdayaan
Pemerintah Batang

Oleh:

Nama : Dede Indraswara

Asal Daerah : Semarang

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

2023

Healing Village sebagai Model Alternatif Pemulihan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak: Pemberdayaan Pemerintah Batang

Dede Indraswara/Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

dedeindraswara01@students.unnes.ac.id

Pada dasarnya penegakan dan penindakan hukum di Indonesia belum ada sesederhana membaca dan menerima materi atau konsep yang terkandung di dalamnya dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Patuhi hukum dan hilangkan¹ Kejahatan saja tidak cukup, juga harus dikendalikan aspek budaya, moral dan agama. Maka dari itu perlunya sebuah lingkungan yang memfasilitasi rehabilitasi secara mental dan sosial.

Terlalu berlebihan jika pandangan terhadap korban kejahatan tidak diberikan perhatian yang memadai dalam proses penegakan hukum, karena sering kali fokus utama hukum pidana lebih ditekankan pada pelaku untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya.² Akibatnya, muncul paradigma bahwa peran korban kejahatan hanyalah sebatas pelapor atau bahkan hanya sebagai saksi, dan seringkali mengalami kerugian fisik atau psikologis.³ Dalam proses penegakan hukum pidana, seringkali korban diabaikan dan dianggap sebagai objek yang mewakili kepentingan masyarakat. Pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan oleh tindak pidana seringkali tidak mendapat perhatian khusus. Hukum pidana terkesan hanya berfokus pada pelaku dan hukuman yang diberikan, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi korban.⁴ Salah satu perkembangan terbaru dalam sistem peradilan pidana adalah pengakuan akan hak-hak korban. Korban tidak lagi dilihat sebagai saksi pasif yang menderita akibat tindakan kriminal,

¹ Meliana Br Sibarani, Meliana Br Sibarani, and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1095–1103, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>.

² Sanchez, J. M. S. (2007). Doctrines Regarding the Fight against Impunity and the Victim's Right for the Perpetrator to be Punished. *Pace L. Rev.*, 28, 865.

³ Polito, K. E. (1990). The rights of crime victims in the criminal justice system: Is justice blind to the victims of crime. *New Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement*, 16, 241.

⁴ Rodriguez, S. E. (1992). Victims' roles in the criminal justice system: A Fallacy of victim empowerment. *Saint John's Journal of Legal Commentary*, 8(1), 230.

melainkan sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan.⁵

Dalam kekerasan seksual, Korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental akibat perbuatan orang lain, yang mencari kepuasan bagi diri sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang terkena dampak.⁶ Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu: *a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan; b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis; g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahana' h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; i. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.*

Sesuai dengan pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bahwa korban berhak untuk mendapatkan Rehabilitasi mental dan sosial, yang dimaksud dengan "Rehabilitasi mental dan sosial" termasuk di dalamnya adalah Rehabilitasi fisik, psikis, psikososial, dan mental spiritual. Pengawasan dan keamanan, Lingkungan rehabilitasi yang baik harus memastikan keamanan bagi para korban. Pengawasan yang tepat dan lingkungan yang terstruktur dapat membantu mencegah potensi bahaya bagi individu yang berada dalam perawatan rehabilitasi. Hukum Pidana Indonesia membahas terkait dengan salah satu langkah rehabilitasi yakni

⁵ Cardenas, J. (1986). The Crime Victim in the Prosecutorial Process. 9 Harv. JL & Pub. Pol'y, 357.

⁶ Tomi Saladin, "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 270, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>.

Rehabilitasi tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Hak korban atas perawatan, perlindungan dan pemulihan pasca tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan korban.⁷ Selain itu, kepedulian yang besar terhadap penderitaan para korban juga tercermin dalam pemberian santunan. Pelaku kekerasan seksual membayar ganti rugi kepada korban. Jika harta kekayaan narapidana yang disita tidak cukup untuk menutupi biaya restitusi, negara akan membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali dalam kasus korban anak.

Upaya pemulihan merupakan salah satu dari beberapa hak yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual baik perempuan dan anak. *Self-healing* merupakan cara pertama dalam pemulihan korban kekerasan seksual yang dapat digunakan, *Self-healing* merupakan cara mengatasi penyakit tanpa menggunakan obat-obatan, melainkan lebih mengutamakan proses penyembuhan dan melepaskan perasaan serta emosi yang terpendam dalam tubuh.⁸ Dalam hal tersebut umumnya seseorang akan “berjuang melawan dirinya sendiri” dari rasa takut, trauma atau yang berkaitan dengan gangguan psikisnya. Cara *self-healing* terbilang banyak digunakan namun tak mudah dijalankan dan membutuhkan waktu lama, seseorang menggunakan cara tersebut dengan alasan percaya bahwa dirinya mampu menjalani seluruh cobaan yang dilalui dan sekaligus enggan bercerita karena dikhawatirkan merepotkan orang lain.⁹ Sulit dan lamanya penyembuhan trauma akibat kekerasan seksual tersebut merupakan tantangan tersendiri dari pemerintah untuk mengembangkan pusat rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak.

⁷ Yohana Vivian and Ni Nyoman Juwita Arsawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Denpasar Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 3 (2020): 248–53.

⁸ Melisah. (n.d.). Komunikasi Spiritual sebagai Kajian Interdisipliner Antara Aspek Keagamaan , Ilmu Kesehatan dan Sains : Studi Tentang Self-Healing. 1115– 1134.

⁹ Siti Nurriyana Alsheta M & Savira. (2021). Mengatasi Kehilangan Akibat Kematian Orang Tua : Studi Fenomenologi Self-Healing Pada Remaja. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 08 No. 03 .

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang khususnya dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Batang ialah memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Begitupun tugas DP3AP2KB Kabupaten Batang dalam melaksanakan langkah preventif dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, *Healing Village* diperlukan agar Tindakan penanganan kekerasan seksual menjadi bukti konkrit dan langkah preventif. Tidak hanya sekedar pendampingan hukum saja, tetapi juga kondisi psikososial seorang korban kekerasan seksual yang membutuhkan pendampingan berupa psikis maupun fisik.

Healing Village merupakan salah satu alternatif dari pengembangan *self-healing* dengan penekanan pada pemberdayaan desa yang ramah terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 5 (e) Peraturan Bupati (Perbup) Batang Nomor 97 tahun 2021¹⁰ disebutkan secara jelas bahwa “*pembinaan umum dan teknis di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana*”, melalui dasar fungsi tersebut seharusnya DP3AP2KB dapat melakukan inovasi agar korban kekerasan seksual dapat terpenuhi hak-haknya. Adapun hak korban yang dapat diakomodasi melalui *Healing Village* meliputi rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, serta reintegrasi sosial. Hal tersebut sudah sesuai dan cocok dengan hak korban kekerasan seksual atas pemulihan yang musti didapat.

Membawa konsep pemberdayaan desa, *Healing Village* membawa nilai yang hendak diterapkan di desa sebagai alternatif pemulihan terhadap hak korban. Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan structural, hal tersebut akan menjadi tugas dan fungsi dari DP3AP2KB sekaligus yang bertanggungjawab untuk merekomendasikan tim medis dan psikis yang professional. Kedua, berkaitan dengan materi yang dibawa untuk rehabilitasi yakni berkaitan dengan kegiatan yang mengarah pada meningkatkan *softskill*, percaya diri dan kemampuan interaksi

¹⁰ Peraturan Bupati (Perbup) Batang Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sosial. Ketiga, DP3AP2KB musti berkerjasama kepada Masyarakat sehingga perlu dilakukannya kolaborasi untuk kemajuan desa.

Pemberlakuan rehabilitasi *healing village* ini bersandar pada teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yuwono sehingga nantinya mampu diadaptasikan oleh pemerintah Kabupaten Batang dalam pelaksanaannya.¹¹ Secara umum teori kebijakan tersebut bermuatan tentang 4 sub konsep yang berkesinambungan dan tak terpisahkan yaitu:

Input -	Proses -	Output -	Outcome
---------	----------	----------	---------

Input merupakan suatu rangkaian awal rehabilitasi dengan memasukkan atau menginternalisasi nilai program *healing village* sehingga mampu menjadi alternatif solusi bagi korban kekerasan seksual dalam mendapatkan hak korbannya. Nilai yang dapat di internalisasi sebagai pemerintah yaitu berkomitmen dalam pelayanan terbaik dan pendampingan utuh terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan seksual, selain itu juga mengedepankan asas-asas perlindungan dan pemulihan terhadap Perempuan dan anak. Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28 huruf (g) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya adalah setiap perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman serta perlindungan dari ancaman dan mendapatkan pemulihan akibat kekerasan yang dialami.¹²

Proses merupakan upaya pendampingan rehabilitasi selama masa pemulihan di *healing village* yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan upaya konsultasi/pemeriksaan psikologi, hiburan, layanan Kesehatan medis/kesehatan dan kegiatan yang mengarah pada pengembalian diri korban agar dapat menerima kembali masyarakat sosial. Baik berupa pelatihan kewirausahaan, memasak ataupun pendidikan. Karena tidak

¹¹ Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

¹² Rahman Amin, S. H. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Deepublish.

sedikit dari korban yang memutuskan untuk tinggal sekolah karena trauma yang begitu menghantam mental dan membuat fisiknya lemah.¹³

Output dalam program *healing village* merupakan luaran yang diharapkan dari proses rehabilitasi mulai input dan proses. Berkaitan hal tersebut output dari adanya rehabilitasi yaitu menghadirkan kembali Perempuan anak yang lebih ceria dan mampu kembali bersosial di lingkungan masyarakatnya, serta meningkatkan Kembali rasa percaya diri, sehingga mampu mengikuti perkembangan keadaan di kehidupan luar *healing village*.

Pemerintah daerah Batang dalam pelaksanaan *healing village* ini tentunya musti mengukur hasil jangka panjang adanya program *healing village* yang berada pada rangkaian kebijakan terakhir yaitu outcome. *Healing Village* memiliki outcome jangka panjang yaitu perubahan perilaku korban kekerasan seksual yang lebih bisa untuk survive, serta sekaligus meningkatkan sirkulasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang turut menggerakkan roda melalui kewirausahaan, kegiatan sosial dan budaya serta manajemen tata kelola desa yang berkembang.

Program *healing village* ini merupakan sarana yang tepat untuk efektivitas rehabilitasi korban kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak, karena apabila melihat dari teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari 3 sub apabila mengharapkan hal tersebut efektif. Pertama, Legal Structure (Struktur Hukum), Legal Substance (Substansi Hukum), dan Legal Culture (Budaya Hukum).¹⁴ Dari ketiga sub komponen tersebut menjadikan standing position *healing village* jelas yaitu untuk petugas yang bertindak dilapangan akan memberdayakan tim psikiater profesional, tim medis profesional dari rekomendasi DP3AP2KB serta pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian dan sosial budaya, lalu tentunya tim medis, mental dan sosial tersebut telah memenuhi verifikasi yang telah ditentukan oleh DP3AP2KB. Dan terakhir berkaitan dengan budaya yang dibangun di dalam Masyarakat akan menggunakan hukum yang hidup dalam Masyarakat berdasarkan kearifan lokal

¹³ Fatkhurrahman, I. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta.

¹⁴ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

yang dijaga, sehingga harapannya korban mampu mendapatkan pemulihan dengan melihat aktivitas Masyarakat dengan perspektif *local wisdom* nya

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Bupati (Perbup) Batang Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jurnal/Artikel

Meliana Br Sibarani, Meliana Br Sibarani, and Abdurrahman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1095–1103, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>.

Sanchez, J. M. S. (2007). Doctrines Regarding the Fight against Impunity and the Victim's Right for the Perpetrator to be Punished. *Pace L. Rev.*, 28, 865.

Polito, K. E. (1990). The rights of crime victims in the criminal justice system: Is justice blind to the victims of crime. *New Eng. J. on Crim. & Civ. Confinement*, 16, 241.

Rodriguez, S. E. (1992). Victims' roles in the criminal justice system: A Fallacy of victim empowerment. *Saint John's Journal of Legal Commentary*, 8(1), 230.

Cardenas, J. (1986). The Crime Victim in the Prosecutorial Process. 9 *Harv. JL & Pub. Pol'y*, 357.

Tomi Saladin, "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 270, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7284>.

Yohana Vivian and Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Denpasar Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 3 (2020): 248–53.

Melisah. (n.d.). Komunikasi Spiritual sebagai Kajian Interdisipliner Antara Aspek Keagamaan , Ilmu Kesehatan dan Sains : Studi Tentang Self-Healing. 1115– 1134.

Siti Nurriyana Alsheta M & Savira. (2021). Mengatasi Kehilangan Akibat Kematian Orang Tua : Studi Fenomenologi Self-Healing Pada Remaja. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol. 08 No. 03 .

Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. *Semarang: Universitas Diponegoro*.

Rahman Amin, S. H. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Deepublish.

Fatkhurrahman, I. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.